

1500573-43.2022.8.26.0664

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... de segurança. Abordado, Ruan admitiu o furto e argumentou dizendo que estava sob efeito de drogas. Queria trocar os produtos por entorpecentes.

O réu disse ter praticado o crime, pois estava sob efeito de drogas.

Como se verifica pela prova produzida restou demonstrado o crime de furto qualificado.

Não há que se falar ainda em furto privilegiado. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500573-43.2022.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500573-43.2022.8.26.0664

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2073924/2022

- DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 23665635 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 1291/22/711

- DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 1292/22/711 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2073924 -

DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2073924 - 01º D.P. VOTUPORANGA, 1291/22/711 - 01º D.P.

VOTUPORANGA, 1292/22/711 - 01º D.P. VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUAN GUSTAVO RODRIGUES SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

RUAN GUSTAVO RODRIGUES SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia, hora e local descritos, o denunciado, em tese, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, cinco cabos para iphone; quatro cabos de carregador tipo C; três caixas de som; e um celular marca Samsung, modelo J4, pertencentes a Loja GMS Celulares.

Recebida a denúncia (fls. 103/104), o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 143/144).

Durante a instrução foi ouvida a representante legal da vítima e as testemunhas de acusação. Não foram arroladas testemunhas de defesa. O acusado foi interrogado. Em alegações finais a acusação requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13 e 14/17), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 84), pelo laudo pericial no local (fls. 127/134), bem como por toda prova oral produzida.

A autoria é certa.

A representante legal da vítima, Juliana Callian Bordin, disse que é proprietária da GMS Celulares. A loja conta com sistema de segurança. Foi contatada por policiais militares informando que o vizinho da loja acionou a Polícia Militar após ouvir o disparo do alarme. No local encontrou a porta de vidro quebrada. Sentiu falta de R\$ 50,00, que estava no caixa, cinco cabos de iphone, três caixas de som, cabos tipo C, e um celular Samsung.

A testemunha de acusação, Ronaldo Rodrigo de Souza Neves, disse que tomou ciência do furto ocorrido na GMS Celulares. As câmeras de segurança filmaram o momento da ocorrência dos fatos. Ciente do furto realizaram patrulhamento pelo Matarazzo. Visualizaram Ruan, conhecido dos meios policiais, cujas características batiam com aquelas mostradas nas filmagens de segurança. Abordado, com ele nada de ilícito foi localizado. Entretanto, Ruan admitiu o furto na GMS Celulares, pois estava sob efeito de drogas. Queria trocar os produtos por drogas.

A testemunha de acusação, Gustavo Fernandes Gouveia, disse que tomou ciência do furto ocorrido na GMS Celulares. Foi informado das características do suspeito. Realizaram patrulhamento pelo Matarazzo. Visualizaram Ruan, conhecido dos meios policiais, cujas características batiam com aquelas mostradas nas filmagens de segurança. Abordado, Ruan admitiu o furto e argumentou dizendo que estava sob efeito de drogas. Queria trocar os produtos por entorpecentes.

O réu disse ter praticado o crime, pois estava sob efeito de drogas.

Como se verifica pela prova produzida restou demonstrado o crime de furto qualificado.

Não há que se falar ainda em furto privilegiado. O acusado ostenta maus antecedentes.

Quanto ao pequeno valor da coisa furtada, este magistrado não é adepto da denominada Teoria da Insignificância ou da Bagatela, por entendê-la ser um incentivo à prática delituosa.

Em V. acórdão tirado da apelação Criminal nº 0514186-25.2010.8.26.0000, em face de sentença proferida por este mesmo subscritor, a Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em lapidar voto do Nobre Desembargador Antônio Roberto Midolla, enfrentou a mesma questão ora em testilha, cujo teor passo a transcrever:

“Quanto à alegação de que a coisa furtada seria de valor insignificante e que o fato, portanto, seria atípico, ou mesmo que ensejaria o reconhecimento de furto privilegiado, melhor sorte não resta ao apelante”.

Portanto, respeitado o entendimento contrário, não cabe ao Estado-juiz criar obstáculos à aplicação da norma, ainda mais quando se trata de infração penal, criando verdadeiro sentimento de impunidade para a parcela ordeira da sociedade. Dessa forma, impossível o reconhecimento do privilégio.

Comprovadas a materialidade da infração penal e sua autoria, de rigor a condenação do acusado por infração ao disposto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na fixação da pena, antes, sempre atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, devem ser considerados os maus antecedentes ostentados pelo réu e, por isso, fixo a pena-base em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

O réu é reincidente (fls. 49) e, por isso, agravo a pena até aqui encontrada em 1/6 fixando-a em 02 anos e 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

À míngua de causas legais ou especiais, a autorizar novas modificações, torno definitivas as penas até aqui encontradas, pois, suficiente para a punição e consentânea com a capacidade econômica do réu.

Nos termos do art. 33, § 2º, "c", observando-se os critérios previstos no art. 59, ambos do Código Penal, aplico o regime semiaberto de cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena de reclusão ora aplicada ao réu por restritiva de direito, pois trata-se de sentenciado reincidente e, assim, violar o inciso II do artigo 44 do Código Penal. Deixo também de suspender, mediante condições, a pena ora aplicada ao acusado, por afrontar diretamente o inciso I do artigo 77 do Código Penal, ou seja, pelo mesmo motivo.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois ausentes os requisitos da prisão preventiva, salvo se preso por outro processo. Expeça-se o necessário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e condeno RUAN GUSTAVO RODRIGUES SILVA, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nos termos do art. 33, § 2º, "c", observando-se os critérios previstos no art. 59, ambos do Código Penal, aplico o regime semiaberto de cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena de reclusão ora aplicada ao réu por restritiva de direito, pois trata-se de sentenciado reincidente e, assim, violar o inciso II do artigo 44 do Código Penal. Deixo também de suspender, mediante condições, a pena ora aplicada ao acusado, por afrontar diretamente o inciso I do artigo 77 do Código Penal, ou seja, pelo mesmo motivo.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois ausentes os requisitos da prisão preventiva, salvo se preso por outro processo. Expeça-se o necessário.

Deixo de fixar a indenização a que se refere o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois os valores subtraídos foram recuperados.

Custas na forma da lei.

P.I.

Votuporanga, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA